

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת נעמה לזימי

791/25/פ

הצעת חוק קרן לאזרחי ישראל (תיקון – ועדה אתית מייעצת), התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 6 בחוק קרן לאזרחי ישראל, התשע"ד–2014 (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 6, אחרי "כאמור בסעיף 19(א)(4)" יבוא "ועל המועמדים המתאימים ביותר לכהונה חברי ועדה אתית מייעצת, כאמור בסעיף 23א(א)(2)".
2. תיקון סעיף 20 בסעיף 20(1) לחוק העיקרי, במקום "ברמת נזילות ההשקעה ובעקרונות מדיניות ההשקעה שקבעה המועצה לפי סעיף 9(1)" יבוא "ברמת נזילות ההשקעה, בעקרונות מדיניות ההשקעה שקבעה המועצה לפי סעיף 9(1), תוך מתן תיעדוף לנכסים בעלי דירוג טוב יותר לפי המלצת הוועדה האתית המייעצת לפי סעיף 23ב(ב); ועדת ההשקעות לא תשקיע בתחומי ההשקעה שבהם אסור להשקיע כפי שקבעה הוועדה האתית המייעצת לפי סעיף 23ב(א)".
3. הוספת סימן ב'1 אחרי סעיף 23 לחוק העיקרי יבוא:
לפרק ד'

"סימן ב'1: ועדה אתית מייעצת

ועדה אתית
23א. (א) לקרן תהיה ועדה אתית מייעצת שתמנה
מייעצת שלושה חברים:

(1) עובד המשרד להגנת הסביבה, שימנה
השר להגנת הסביבה והוא יהיה יושב ראש
הוועדה;

(2) שני נציגי ציבור כמפורט להלן,
שתמנה המועצה לפי המלצת ועדת האיתור:

(א) נציג שהוא פרופסור מן המניין
בחוג למדעי החברה או למדעי החיים
במוסד להשכלה גבוהה, ובעל זיקה

לתחומי האקלים או ממשל תאגידי ;
בסעיף זה, "מוסד להשכלה גבוהה" –
כמשמעותו בחוק המועצה להשכלה
גבוהה, התשי"ח-1958² ;

(ב) נציג שימנו גופים ציבוריים
שעניינם בשמירת איכות הסביבה,
ובעל ידע בהשקעות ; בסעיף זה,
"גופים ציבוריים שעניינם בשמירת
איכות הסביבה" – כמשמעותם בחוק
ייצוג גופים ציבוריים שעניינם
בשמירת איכות הסביבה (תיקוני
חקיקה), התשס"ג-2002³.

(ב) חברי הוועדה האתית המייעצת לא ימונו
מקרב חברי המועצה או ועדת ההשקעות.

(ג) הוראות סעיפים 10, 12, 13 ו-18 יחולו,
בשינויים המחויבים, גם לעניין הוועדה האתית
המייעצת.

תפקידי הוועדה 23ב. (א) לקבוע רשימה של תחומי השקעה שבהם
האתית המייעצת ייאסר על הקרן לאזרחי ישראל להשקיע, נוכח
שיקולים סביבתיים ואתיים ; הוועדה האתית
המייעצת תגיש רשימת שיקולים כאמור לוועדת
ההשקעות לפחות פעם בשנה.

(ב) לדרג סוגי נכסים מושקעים לפי כללי
השקעה אחראית ולפי אמות מידה מקצועיים
שגובשו על ידי ארגונים בין-לאומיים והמיושמים
במדינות מפותחות עם שווקים משמעותיים, או
כללים ואמות מידה מקצועיים החלים במספר
ניכר של מדינות כאמור ; דירוג כאמור יעודכן אחת
לשלושה חודשים לכל הפחות.

(ג) להנחות את ועדת ההשקעות בכל הנוגע
להשקעות סביבתיות ואתיות.

תקופת כהונה 23ג. תקופת כהונתו של חבר הוועדה האתית המייעצת

² ס"ח התשי"ח, עמ' 191.
³ ס"ח התשס"ג, עמ' 118.

שהוא נציג ציבור תהיה שלוש שנים, וניתן להאריך את כהונתו לתקופת כהונה נוספת, ובלבד שלא יכהן יותר משתי תקופות כהונה רצופות; הארכת תקופת הכהונה של חבר הוועדה שהוא נציג ציבור אינה טעונה המלצה מאת ועדת האיתור כאמור בסעיף 23א(א)(2).

סדרי עבודת	23 ד. (א) ישיבות הוועדה האתית המייעצת יתקיימו
הוועדה האתית	אחת לרבעון, לפחות.
המייעצת	

(ב) המניין החוקי בישיבות הוועדה האתית המייעצת יהיה שלושה חברי הוועדה ובהם יושב ראש הוועדה.

(ג) החלטות הוועדה האתית המייעצת יתקבלו ברוב קולות של חבריה.

(ד) הוועדה האתית המייעצת תקבע את סדרי עבודתה וישיבותיה, ככל שלא נקבעו לפי חוק זה."

ד ב ר י ה ס ב ר

ועדת ההשקעות של הקרן לאזרחי ולאזרחיות ישראל מיועדת להשקיע בנכסים מחוץ למדינת ישראל במטרה להשיא את רווחי הקרן, בהתחשב בעקרונות מדיניות ההשקעה שתיקבע מועצת הקרן. הצעת חוק זו מבקשת להוסיף ועדה אתית מייעצת שתייעץ לוועדת ההשקעות על מנת לאפשר אימוץ מדיניות השקעה אחראית, שלוקחת בחשבון היבטים סביבתיים ואתיים לצד השיקולים הפיננסיים הסטנדרטים, שעליהם ממליצה מועצת הקרן.

הוועדה האתית המייעצת תורכב מעובד המשרד להגנת הסביבה שייבחר על ידי השר, שיהיה גם יושב ראש הוועדה, מפרופסור באקדמיה בחוג למדעי החברה או מדעי החיים שהינו בעל זיקה לתחומי ההשקעה האחראית ומנציג מארגון סביבתי בעל ידע בהשקעות.

לוועדה האתית המייעצת המוצעת יהיו שני תפקידים משמעותיים:

קביעה של התחומים בהם תיאסר השקעה של הקרן, על רקע שיקולים סביבתיים ואתיים.

דירוג ESG של הנכסים המושקעים, על מנת שוועדת ההשקעות תתחשב בדירוג זה בבואה לקבוע את מדיניות ההשקעה המפורטת שלה.

מוצע כי הוועדה תתכנס לפחות פעם ברבעון על מנת לבצע את תפקידיה שמטרתם לגבש מדיניות השקעה אחראית, מדיניות שהולכת והופכת למשמעותית יותר בשיח הציבורי, עקב השפעתה המהותית על תיקי ההשקעות של הציבור, הן בהיבט ניהול הסיכונים והן בהיבט ביצועי ההשקעות. לדוגמה, על מנת לעמוד ביעדי הסכם פריז שנועד להגביל את ההתחממות הגלובלית עד סוף המאה ל-1.5 מעלות צלזיוס, נדרשת הפסקה של השקעה בדלקים פוסילים ובמעבר לכלכלה מאופסת פחמן. אי-עמידה ביעד עלול להביא לאסון אדיר, מבחינה אקלימית, כלכלית ובריאותית.

הוועדה האתית המייעצת תעביר לוועדת ההשקעות את דירוג ה-ESG של נכסי ההשקעה לפחות פעם ברבעון ואת התחומים שבהם תיאסר ההשקעה של הקרן לפחות פעם בשנה.
הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת מוסי רז וקבוצת חברי הכנסת (פ/3512/24).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ב' בטבת התשפ"ג (26.12.2022)